

BÁO CÁO TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG TIN

Chủ đề: Pháp luật trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân

I. Lựa chọn chủ đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số, dữ liệu cá nhân trở thành một yếu tố quan trọng gắn liền với quyền riêng tư và quyền con người. Các hành vi như thu thập, sử dụng, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân ngày càng phổ biến, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện khung pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của cá nhân.

Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đã và đang được xây dựng, tiêu biểu là Nghị định 13/2023/NĐ-CP và dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều hạn chế trong việc thực thi và áp dụng pháp luật.

Vì vậy, chủ đề **“Pháp luật trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân”** nhằm:

- Làm rõ cơ sở pháp lý hiện hành
- Đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin liên quan
- Rèn luyện kỹ năng tìm kiếm và phân tích tài liệu học thuật

II. Phương pháp tìm kiếm và thu thập tài liệu

Việc tìm kiếm tài liệu được thực hiện theo nhiều kênh nhằm đảm bảo tính đa dạng và độ tin cậy:

- Cơ sở dữ liệu học thuật: luận văn UEH, bài nghiên cứu DLU
- Tạp chí khoa học chuyên ngành: Tạp chí Tòa án, Khoa học pháp lý, HueUni
- Sách/chuyên khảo: tài liệu PDF về pháp luật quốc tế
- Nguồn mở trên internet: báo chí, website pháp luật

Tổng cộng sử dụng 10 nguồn, trong đó có ít nhất 5 nguồn học thuật

III. Đánh giá độ tin cậy của từng nguồn

Đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: tác giả – cơ quan – phương pháp – trích dẫn – tính cập nhật.

1. **“Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Nghiêm cấm hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân”** - Phapluatphattrien.vn

Về tác giả, bài viết không ghi rõ tên cá nhân cụ thể mà chỉ thể hiện dưới dạng bài tổng hợp. Điều này làm giảm mức độ chịu trách nhiệm học thuật của người viết, bởi không thể xác định được trình độ chuyên môn hay uy tín cá nhân của tác giả.

Về cơ quan xuất bản, đây là một trang thông tin pháp luật trên internet, có định hướng chuyên ngành nhưng không phải là tạp chí khoa học được phản biện. Vì vậy, độ tin cậy ở mức khá, nhưng không đạt tiêu chuẩn học thuật cao.

Về phương pháp nghiên cứu, bài viết chủ yếu mang tính diễn giải và phổ biến quy định pháp luật, không sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học như phân tích định tính, định lượng hay so sánh pháp luật.

Về trích dẫn, bài viết hầu như không có hệ thống tài liệu tham khảo rõ ràng, điều này làm giảm khả năng kiểm chứng thông tin.

Về tính cập nhật, nguồn này có ưu điểm là phản ánh các vấn đề mới, mang tính thời sự.

→ Kết luận: Nguồn này có giá trị trong việc cung cấp thông tin thực tiễn và cập nhật, nhưng độ tin cậy học thuật chỉ ở mức trung bình, không phù hợp làm nguồn chính.

2. “Infographic: Dự thảo 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân” – kiemsat.vn

Về tác giả, bài viết thuộc cơ quan kiểm sát, không ghi rõ cá nhân nhưng mang tính đại diện cho cơ quan nhà nước, do đó vẫn đảm bảo mức độ tin cậy nhất định.

Về cơ quan xuất bản, đây là cơ quan nhà nước nên có độ uy tín cao trong việc cung cấp thông tin pháp luật chính thống.

Tuy nhiên, xét về phương pháp nghiên cứu, nội dung được trình bày dưới dạng infographic, chủ yếu tóm tắt thông tin, không có phân tích chuyên sâu.

Về trích dẫn, gần như không có, do đây không phải bài nghiên cứu mà chỉ mang tính truyền thông pháp luật.

Về tính cập nhật, nội dung khá mới và phù hợp với bối cảnh pháp luật hiện hành.

→ Kết luận: Đây là nguồn đáng tin cậy về nội dung pháp lý, nhưng không có giá trị nghiên cứu học thuật sâu, chỉ nên sử dụng để minh họa hoặc bổ sung.

3. Pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quan hệ lao động tại Việt Nam – tapchitoaan.vn

Về tác giả, bài viết thường do các chuyên gia, giảng viên hoặc cán bộ ngành tòa án thực hiện, nên có nền tảng chuyên môn rõ ràng.

Về cơ quan xuất bản, Tạp chí Tòa án là tạp chí chuyên ngành có uy tín, thường có quy trình biên tập và phản biện nhất định.

Về phương pháp nghiên cứu, bài viết sử dụng phương pháp phân tích pháp lý, lập luận dựa trên quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng.

Về trích dẫn, có hệ thống dẫn nguồn tương đối rõ ràng, giúp tăng tính kiểm chứng.

Về tính cập nhật, nội dung bám sát các vấn đề hiện hành.

→ Kết luận: Đây là nguồn học thuật đáng tin cậy cao, có thể sử dụng làm tài liệu chính trong bài.

4. Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Việt Nam – Luận văn UEH

Về tác giả, luận văn có ghi rõ thông tin người thực hiện, thường là học viên cao học, có trình độ chuyên môn nhất định.

Về cơ quan xuất bản, thuộc thư viện của một trường đại học lớn, đảm bảo độ uy tín học thuật.

Về phương pháp nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học đầy đủ, bao gồm tổng hợp lý luận, phân tích và đánh giá thực tiễn.

Về trích dẫn, có hệ thống tài liệu tham khảo rõ ràng, tuân thủ chuẩn học thuật.

Về tính cập nhật, ở mức tương đối tốt, tuy có thể không mới nhất nhưng vẫn có giá trị.

→ Kết luận: Đây là nguồn có độ tin cậy rất cao, đặc biệt hữu ích cho việc phân tích chuyên sâu.

5. Bảo vệ quyền đối với dữ liệu cá nhân trong Pháp Luật Quốc tế, Pháp Luật ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam – tài liệu pháp luật quốc tế

Về tác giả, là các học giả nghiên cứu về pháp luật, có chuyên môn rõ ràng.

Về cơ quan xuất bản, thuộc hệ thống thư viện học thuật.

Về phương pháp nghiên cứu, sử dụng phương pháp so sánh pháp luật giữa các quốc gia.

Về trích dẫn, đầy đủ và chuẩn học thuật.

Về tính cập nhật, chưa thật sự mới.

→ Kết luận: Đây là nguồn có giá trị lý luận cao, đặc biệt hữu ích trong việc so sánh, nhưng cần kết hợp với nguồn mới hơn.

6. Trách nhiệm dân sự trong xử lý dữ liệu cá nhân theo Điều 82 quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu - Kinh nghiệm cho Việt Nam –

khoahocphaplyvietnam.edu.vn

Về tác giả, là các chuyên gia pháp luật, có chuyên môn sâu.

Về cơ quan xuất bản, tạp chí khoa học chuyên ngành, có uy tín.

Về phương pháp nghiên cứu, sử dụng phương pháp nghiên cứu học thuật rõ ràng.

Về trích dẫn, đầy đủ và có hệ thống.

Về tính cập nhật, khá cao.

→ Kết luận: Đây là nguồn học thuật rất đáng tin cậy, có giá trị cao trong nghiên cứu.

7. PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CÁC CÔNG NGHỆ SỐ MỚI NỔI KHÁC –

scholar.dlu.edu.vn

Về tác giả: Nguồn này thuộc hệ thống thư viện số của một trường đại học, thường là bài báo khoa học hoặc nghiên cứu của giảng viên, học viên. Các tài liệu dạng này thường có tác giả được xác định rõ, có chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả tài liệu trong thư viện số đều là công trình đã qua phản biện quốc tế.

Về cơ quan xuất bản: Thuộc hệ thống của trường đại học (DLU), đây là môi trường học thuật chính thống, có độ tin cậy cao hơn so với các website thông thường.

Về phương pháp nghiên cứu: Các tài liệu trong thư viện này thường là bài báo khoa học hoặc nghiên cứu, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính (phân tích pháp lý, tổng hợp) hoặc kết hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, mức độ chặt chẽ phụ thuộc từng bài cụ thể.

Về trích dẫn: Thông thường có hệ thống tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ, đáp ứng tiêu chuẩn học thuật cơ bản.

Về tính cập nhật: Nguồn có năm công bố khoảng 2022 → tương đối cập nhật, nhưng có thể chưa phản ánh các quy định mới nhất như luật năm 2025.

→ Kết luận: Đây là nguồn học thuật đáng tin cậy cao, phù hợp dùng làm tài liệu phân tích. Tuy nhiên, cần kiểm tra cụ thể từng bài để đánh giá mức độ phản biện khoa học.

8. Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên không gian mạng- jos.hueuni.edu.vn

Về tác giả: Bài báo thuộc tạp chí khoa học nên tác giả là các nhà nghiên cứu, giảng viên đại học, có chuyên môn rõ ràng.

Về cơ quan xuất bản: Tạp chí khoa học của Đại học Huế – một cơ sở đào tạo lớn, các bài báo thường được công bố trong hệ thống tạp chí khoa học trong nước.

Về phương pháp nghiên cứu: Các bài trong tạp chí thường sử dụng phương pháp nghiên cứu học thuật đầy đủ: phân tích, so sánh, tổng hợp, đôi khi có nghiên cứu thực nghiệm.

Về trích dẫn: Có hệ thống trích dẫn rõ ràng, theo chuẩn học thuật (APA/Harvard/Vancouver tùy bài), giúp kiểm chứng thông tin.

Về tính cập nhật: Các bài báo thường được công bố trong những năm gần đây (2022–2023), đảm bảo tính cập nhật tương đối tốt.

→ Kết luận: Đây là nguồn có độ tin cậy rất cao, thuộc nhóm tốt nhất, có thể dùng làm cơ sở lý luận chính trong bài.

9. Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025- thuvienphapluat.vn

Về tác giả: Văn bản do Quốc hội ban hành, không phải cá nhân mà là chủ thể quyền lực nhà nước.

Về cơ quan xuất bản: Nguồn pháp luật chính thống, phản ánh trực tiếp nội dung của luật → độ tin cậy cao nhất.

Về phương pháp nghiên cứu: Không phải nghiên cứu khoa học mà là văn bản quy phạm pháp luật, có tính bắt buộc thi hành.

Về trích dẫn: Không yêu cầu trích dẫn vì bản thân nó là nguồn gốc pháp lý.

Về tính cập nhật: Rất cao (2025), phản ánh quy định mới nhất.

→ Kết luận: Đây là nguồn có độ tin cậy tuyệt đối, là căn cứ pháp lý quan trọng nhất. Tuy nhiên, do không có phân tích nên cần kết hợp với nguồn học thuật để giải thích.

10. Thúc đẩy thực thi Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân- nhandan.vn

Về tác giả: Bài viết do nhà báo thực hiện, có thể không phải chuyên gia pháp luật chuyên sâu.

Về cơ quan xuất bản: Báo Nhân Dân là cơ quan báo chí trung ương → có độ uy tín cao về mặt thông tin chính thống.

Về phương pháp nghiên cứu: Chủ yếu là tổng hợp, phản ánh thực tiễn và chính sách, không sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học.

Về trích dẫn: Ít hoặc không có hệ thống trích dẫn học thuật.

Về tính cập nhật: Rất cao, phản ánh tình hình thực tế và định hướng chính sách mới.

→ Kết luận: Nguồn này đáng tin cậy về thông tin và tính thời sự, nhưng giá trị học thuật thấp, chỉ nên dùng để bổ trợ.

IV. Nhận xét chung

Qua đánh giá, có thể phân loại nguồn thành 3 nhóm:

- Nhóm độ tin cậy cao nhất: nguồn học thuật và văn bản pháp luật → có giá trị làm nền tảng
- Nhóm trung gian: tạp chí chuyên ngành → hỗ trợ phân tích
- Nhóm bổ trợ: báo chí, website → cung cấp thông tin thực tiễn

Một điểm đáng chú ý là mặc dù số lượng tài liệu khá phong phú, nhưng vẫn còn thiếu các nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tế. Điều này cho thấy lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam vẫn còn nhiều khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu.

V. Bảng tổng hợp, đánh giá

Nguồn	Tác giả	Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn	Cập nhật	Đánh giá	Nhận xét
Phapluatphattrien.vn	không rõ	website pháp luật	phân tích, diễn giải	ít	cao	3/5	thiếu tính học thuật

kiemsat.vn	cơ quan nhà nước	cơ quan kiểm sát	tổng hợp	không	cao	3/5	chính thống nhưng còn hạn chế
tapchitoaan.vn	chuyên gia	tạp chí chuyên ngành	phân tích pháp lý	có	cao	4/5	đáng tin cậy
Luận văn UEH	học viên	đại học	nghiên cứu pháp luật	đầy đủ	khá	4/5	phân tích sâu
tài liệu pháp luật quốc tế	học giả	thư viện học thuật	so sánh pháp luật	đầy đủ	trung bình	4/5	tốt về lý luận
khoahocphaplyvietnam.edu.vn	chuyên gia	tạp chí khoa học	nghiên cứu chuyên sâu	đầy đủ	cao	5/5	rất đáng tin cậy
scholar.dlu.edu.vn	nhà nghiên cứu	đại học	nghiên cứu	có	khá	4/5	đáng tin
jos.hueuni.edu.vn	học giả	tạp chí khoa học	nghiên cứu chuyên sâu	đầy đủ	cao	5/5	nguồn đáng tin cậy

thuvienp hapluat. vn	nhà nước	pháp luật chính thống	quy phạm pháp luật		rất cao	5/5	nguồn quan trọng nhất
nhandan .vn	nhà báo	báo chí trung ương	tổng hợp	ít	cao	3/5	bổ trợ thực tiễn

VI. Danh mục tài liệu tham khảo

- Đại biểu Nhân dân (2025) *Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân: Nghiêm cấm hành vi mua bán dữ liệu cá nhân*. Available at: <https://phapluatphattrien.vn/luat-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-nghiem-cam-hanh-vi-mua-ban-du-lieu-ca-nhan-d4225.html>.
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (n.d.) *Infographic: Dự thảo 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân*. Kiểm sát Online. Available at: <https://kiemsat.vn/infographic-du-thao-8-nguyen-tac-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-61119.html>.
- Tạp chí Tòa án nhân dân (n.d.) *Pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quan hệ lao động tại Việt Nam*. Available at: <https://tapchitoaan.vn/phap-luat-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-trong-quan-he-lao-dong-tai-viet-nam14787.html>.
- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (n.d.) *Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam* [Online repository]. Available at: <https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64533>.
- Lib.vn (n.d.) *Bảo vệ quyền đối với dữ liệu cá nhân trong pháp luật quốc tế, pháp luật ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam*. Available at: <https://lib.vn/upload/library/360060/preview/bao-ve-quyen-doi-voi-du-lieu-ca-nhan-trong-phap-luat-quoc-te-phap-luat-o-mot-so-quoc-gia-va-gia-tri-tham-khao-cho-viet-nam-360060.pdf>.
- Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (n.d.) *Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo pháp luật Việt Nam*. Khoa học Pháp lý Việt Nam. Available at: <https://khoahocphaplyvietnam.edu.vn/khplvn/article/view/261>.
- Trường Đại học Đà Lạt (2022) *Pháp luật về bảo hộ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh phát triển trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số mới nổi khác* [PDF]. Available at: <https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/bitstream/DLU123456789/188904/1/CTv167S502022137.pdf>.

8. Hue University Journal of Science (n.d.) *Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên không gian mạng*. Available at:
<https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/7512/2233>.
9. Quốc hội (2025) *Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15*. Available at:
<https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bao-ve-du-lieu-ca-nhan-2025-so-91-2025-QH15-625628.aspx>.
10. Báo Nhân Dân (2025) *Thúc đẩy thực thi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân*. Available at:
<https://nhandan.vn/thuc-day-thuc-thi-luat-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-post949718.html>.